

1500384-50.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500384-50.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-50.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246954/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 20168551 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 141/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2246954 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 10 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua João Ciarrochi, 1, Cj. Resid. Dr. Olindo de Luca, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, vendeu e trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína, pesando cerca de 18,4 gramas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame toxicológico.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado vendeu e trazia consigo as substâncias para fins de comercialização. Ocorre que, em razão de denúncia anônima

dando conta da prática do tráfico ilícito de entorpecente e das características do pretenso traficante, policiais civis dirigiram-se ao sítio do evento e avistaram o denunciado, o qual apresentava as mesmas características informadas, transacionando com motociclistas que passaram pelo local, em atitudes atinentes a emergir suspeitas.

Realizada abordagem, com o denunciado foram encontradas 20 (vinte) porções de cocaína, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como a quantia de R\$120,00(cento e vinte reais), oriunda do narcotráfico.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 126/127).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 26/28 e 96/98), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado assumiu a propriedade das drogas que foram encontradas em sua posse pelos policiais civis, tendo consigo 4 (quatro) flaconetes de cocaína em sua mão e mais 16 (dezesesseis) flaconetes de cocaína em sua cueca. Entretanto, nega que estava praticando o tráfico de drogas no local, informando que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal. (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 30 anos. É solteiro. Ficou dois meses na rua após sair da cadeia e correu atrás de serviço, sem sucesso. Morava com sua irmã e sobrinhos. Voltou a traficar. Iria vender as drogas encontradas em seu poder. Está arrependido. Cumpriu pena por tráfico de drogas. Tinha dinheiro em seu poder (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

O policial civil Rafael Silva Varuzza disse que chegou uma denúncia de tráfico de entorpecente no local dos fatos, que é conhecido dos meios policiais. Indicava que uma pessoa com vestes listradas estaria traficando em frente a um "tchay", próximo de uma farmácia. Foram duas equipes e o policial Tiago foi incumbido de captar imagens de compra e venda, enquanto ele e Anderson ficariam nas proximidades. Em um dado momento, Tiago avisou que conseguiu filmar duas vendas por parte do acusado a motociclistas. Os dois foram ao local e, pelas vendas, as drogas deviam estar tudo com o réu. Ele notou a viatura se aproximando e deixou o local, sendo abordado na

esquina. O réu tinha quatro pinos na mão, R\$120,00 em dinheiro e os demais pinos estavam em um saco plástico dentro da cueca que ele usava. Questionado, ele disse que estava "virado" e seria para consumir. A irmã dele viu a abordagem e disse "nossa, de novo, faz pouco tempo que ele saiu da prisão". Os motociclistas só foram filmados, a equipe só faz o serviço de campo. Quando acessaram a via, o acusado estava do lado oposto e alguém deve ter avisado sobre a presença dos policiais. Os pinos que ele segurava na mão eram idênticos aos que estavam no saco plástico dentro da cueca. A denúncia chegou à Delegacia, não se lembra de como chegou e indicava as vestimentas. Não conhece o réu (mídia).

O policial civil Anderson Adriano Forti Bueno contou que chegou denúncia na Delegacia indicando que haveria uma pessoa com camisa listrada verde, vermelha azul traficando em frente a um "tchay", conhecido ponto de venda de drogas. O policial Tiago foi até o local para filmar e verificar se a denúncia era real. Ele flagrou o acusado fazendo duas vendas para motociclistas. Como estava a uma certa distância, não teve como abordar as motocicletas. Eles foram até lá e abordaram o réu, que tinha quatro pinos e R\$120,00 em dinheiro. Na revista pessoal, ele encontrou mais um saco plástico com pinos em sua cueca. O acusado disse que havia "varado" a noite e era tudo para consumo. Foi dada voz de prisão. Só tinha ele no ponto indicado. Não conhecia o acusado. Não foram feitas buscas na casa do réu (mídia).

O policial civil Tiago Andrade Pucci disse que recebeu uma denúncia anônima informando que havia uma pessoa perto da farmácia efetuando o tráfico. As vestes foram repassadas. Faziam diligências ele, Rafael e Anderson. Foi na viatura descaracterizada fazer filmagens. Os colegas estavam em outra viatura. Realmente o acusado estava na esquina da farmácia e ele estava na traficância. Passou a filmar. Filmou dois motociclistas efetuando a compra. A outra equipe o abordou e encontrou porções de cocaína na mão e no interior da cueca. O local é conhecido pela traficância ilícita. Não conhecia o acusado (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

De acordo com a prova oral colhida, policiais civis foram até o sítio do evento, após recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas, checar a informação recebida quando presenciaram o acusado comercializando entorpecentes, havendo filmagens da ação criminosa (cf. fls. 103).

Na sequência, os policiais civis realizaram a abordagem do acusado e encontraram em seu poder 20 (vinte) porções de cocaína, além da importância de R\$120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro. Houve prisão em flagrante.

Indagado, ele negou a traficância, mas em sede de interrogatório judicial confirmou a prática delitiva.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína, embaladas de maneira individualizada), as circunstâncias da prisão em flagrante, a denúncia anônima, o encontro de dinheiro, a confissão judicial e o local da abordagem, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,

as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são desfavoráveis ao réu, devendo a pena-base partir acima do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão dos maus antecedentes que ostenta (F.A. de fls. 32/37).

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período

depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, o réu confessou a prática delitiva em Juízo e demonstrou arrependimento, de modo que há atenuante a ser considerada (confissão espontânea), com a pena retornando ao patamar inicial de 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não é caso de incidência do redutor previsto em lei (§4º do artigo 33 da Lei de Drogas), eis que o acusado é portador de maus antecedentes, o que impede o reconhecimento do benefício legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento da pena.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao crime de tráfico, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado em razão dos maus antecedentes que ostenta, considerando inclusive o posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no acórdão proferido no HC nº 118.553/MS.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, no valor, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é portador de maus antecedentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol do culpado.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida por ser

assistido pela Defensoria Pública.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, pois fruto da traficância ilícita.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA